

1503928-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503928-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503928-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045828/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23076860 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2045828 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUBENS DOS SANTOS ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 03h00min, na Rua Flamboyant, altura do número 102, São Rafael, nesta comarca de São Paulo/SP, o réu, agindo em concurso com outro agente ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Antônio Marcos Ferreira Sobreira, restringindo a liberdade dela, dois aparelhos celulares, R\$ 100 (cem reais) em espécie, documentos pessoais, bem como o veículo Fiat/Mobi, de placas FZM-6763, todos de propriedade da vítima Antônio Marcos Ferreira Sobreira (cf. boletim de ocorrência de fls. 01/03 e auto de exibição apreensão e entrega de fls. 11). Consta, também, que, nas mesmas

circunstâncias de local e data, RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO, qualificado a fls.12/131, fotografia a fl.18, agindo em concurso com outro agente ainda não identificado, constrangeu a vítima Antônio Marcos Ferreira Sobreira, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, forçando-as a autorizá-los a promover operações bancárias mediante PIX.

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls. 74).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 103/105).

Em audiência, foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado, bem como foram ouvidas vítima e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou a condenação nos termos das denúncias. A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a consideração de crime único, o reconhecimento de tentativa de extorsão, com afastamento das causas de aumento referentes à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, com eventual recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 1/3) e pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria dos crimes patrimoniais restou incontroversa à luz das provas produzidas, corroboradas pelos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial.

Houve o reconhecimento pessoal (placa nº 2), em juízo, de modo seguro e firme, pela vítima, do réu quando colocado ao lado dos figurantes João Vítor Teixeira Antônio (placa nº 2) e Guilherme Evangelista da Silva (placa nº 3).

Antônio Marcos Ferreira Sobreira, vítima, disse, em juízo, ser motorista de aplicativo e que havia feito uma corrida, deixando uma moça perto do Bairro São Rafael. Como o pagamento era em cartão, se sentiu mais seguro quanto a essa corrida. Quando estava manobrando o carro, dois indivíduos subiram correndo e o abordaram. Viu que o outro indivíduo que acompanha o réu estava com um objeto que parecia ser uma arma de fogo. O réu, drogado, a todo momento, ameaçava a vítima de morte. Permaneceu em poder dos roubadores por uns 15 minutos até o momento em que conseguiu fugir, abrindo a porta de trás do veículo e refugiando-se no mato. Levaram dois celulares, documentos pessoais, R\$ 150,00, além do carro. Teve um prejuízo total de aproximadamente R\$ 25 mil, uma vez que o veículo sofreu perda total.

Wagner Cypriano da Silva, Policial Militar, relatou, em juízo, que estava em patrulhamento pela Av. Sapobemba. O condutor ao ver uma viatura, começou a empreender fuga. Ingressou numa via e saiu em alta velocidade. No final da via o veículo perdeu o controle e veio a colidir. O réu estava no lado do passageiro. No momento, o réu disse que sabia que o carro era roubado. A abordagem foi por volta das 15h. Teve contato com a vítima posteriormente quando ela foio até o local em que estava o veículo. A vítima havia mencionado que o roubo ocorreu a mão armada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial de Virgínia Gonçalves Rakauskas, também policial militar.

Quando interrogado em juízo, o réu confessou a autoria dos crimes, mas negou o

emprego de arma de fogo.

No contexto apresentado, os elementos de prova, especialmente o relato da vítima e os depoimentos uníssonos dos policiais militares além do reconhecimento do réu, pela vítima, em juízo, observados os ditames legais, evidenciam a responsabilidade criminal do acusado quanto à prática dos delitos imputados pela denúncia.

Ademais, o tempo em que a vítima permaneceu sob o jugo dos criminosos, na hipótese dos autos, excedeu o tempo necessário à subtração dos bens, afinal, o ofendido permaneceu com suas liberdades tolhidas por aproximadamente 15 minutos, sendo de rigor a aplicação da majorante do inciso V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Comprovada, ainda, a incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes, que dividiram as tarefas com maior chance de êxito na empreitada delituosa ao emprego de arma de fogo, nos termos do depoimento seguro da vítima.

Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida, a efetiva apreensão desta é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.

Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

"EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP." (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena." (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

Independentemente da restituição do carro à vítima, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime de roubo, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ conforme teor da Súmula nº 582.

Quanto à extorsão, não há se falar em tentativa, na medida em que se trata de delito formal, que se consuma a partir do constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, da vítima a realizar a prática de determinado ato visando à obtenção de indevida vantagem econômica, ainda que esta não tenha sido efetivamente obtida, como sucedeu no vertente caso.

Como os crimes de roubo e extorsão foram praticados no âmbito da mesma conduta visando à obtenção de bens, valores ou vantagens indevidos, sem a existência de desígnios completamente autônomos, considero a existência de concurso formal de delitos (roubo e extorsão).

Comprovadas, assim, a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a condenação do acusado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e no artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal,

Passo à fixação das reprimendas, em consonância com o sistema trifásico.

Necessária a exasperação da pena-base, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu que praticou o crime sob efeito de drogas (fato narrado pela vítima e admitido por ele próprio em juízo quando interrogado). Portanto, a pena-base é fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, a pena intermediária permanece no mesmo patamar em virtude da compensação da agravante da reincidência (condenação definitiva no processo 0011228-26.2017.8.26.0050 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mauá - fls. 22/23) com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes, à restrição de liberdade da vítima (§ 2º, incisos II e V, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta.

Considero que as graves circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente relevantes, determinantes e imprescindíveis para a execução dos delitos.

Assim, aumento a pena em 2/5 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima (por tempo superior ao necessário à realização das subtrações), tornando-a em 6 anos 6 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 25 dias-multa, para o crime de roubo.

Para fins de unificação de pena, considerando roubo e extorsão praticados, em concurso formal, de acordo com a regra do art. 70 do Código Penal, a pena final fica fixada em 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, além de 29 dias-multa, no piso mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime cometido aliado à reincidência.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão penal para CONDENAR RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 29 dias-multa, no piso mínimo legal.

Mantenho, à luz das peculiaridades do caso concreto, a prisão preventiva do réu com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, eis que os crimes praticados se revestiram em concreto de alta reprovabilidade, periculosidade e ousadia criminosa, além da necessidade de aplicação da lei penal diante da

condenação ora prolatada.

Recomende-se o réu junto ao cárcere em que se encontra.

Em caso recurso, expeçam-se guias de recolhimento provisórias, encaminhando-a à VEC competente.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu, em virtude da atuação da Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA